

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5516/2536

นาง ผิว จิต รัตน์

นางสาว นฤมล อารยะพันธ์ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1726, มาตรา 1728, มาตรา 1729

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคแรก

ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ตั้งผู้ร้องผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของ ส.ร่วมกัน ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 ย่อมยังคงผูกพันตามคำสั่งศาลชั้นต้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของ ส. ร่วมกันและมีหน้าที่จะต้องลงมือจัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 จึงชอบที่จะร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 1 ส่งเอกสารตัวจริงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกมาไว้ที่ศาล เพื่อจัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายเสนอ จิตรพันธ์ผู้ตายร่วมกัน ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลออกคำสั่งเรียกเอกสารต่าง ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องไปยังผู้คัดค้านที่ 1

ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังศาลและนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ทั้งนี้เพื่อผู้ร้องและผู้
คัดค้านที่ 2 จะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านที่ 1 คัดค้านการที่ผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 จะจัดการมรดกทันที เพราะ
คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกยังไม่ถึงที่สุดการไม่จัดการทรัพย์สินมรดกในขณะนี้ก็ยังไม่
ทำให้กองมรดกเสียหายและขอเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 1 ส่งเอกสารตัวจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกมาไว้
ที่ศาลภายใน 30 วัน เพื่อความสะดวกในการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกทุกฝ่าย

ผู้คัดค้านที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจสั่งให้ผู้คัดค้านที่
1 ส่งเอกสารตัวจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกมาไว้ที่ศาลได้หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งตั้งผู้ร้องผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายเสนอจิตร
พันธ์ ผู้ตายร่วมกัน ผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ คดียังไม่ถึงที่สุดว่าใครควรเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ดัง
นั้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงมีผลผูกพันผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1 และผู้คัดค้านที่ 2
จนถึงวันมีคำพิพากษานั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไขกลับหรืองดเสีย ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคแรกจึงถือได้ว่าผู้ร้อง ผู้คัดค้านที่ 1
และผู้คัดค้านที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายร่วมกันอยู่ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1716 ได้กำหนดหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งให้เริ่ม
นับแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งศาลแล้วในคดีนี้จึงต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ร้องและ

ผู้คัดค้านที่ 2 ได้ฟังคำสั่งของศาลชั้นต้นให้เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้คัดค้านที่ 1 และผู้จัดการมรดกต้องลงมือจัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายใน 15 วันนับแต่วันที่เริ่มหน้าที่ผู้จัดการมรดกตามมาตรา 1728 และจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับแต่เวลาที่ระบุไว้ในมาตรา 1728 ตามมาตรา 1729 ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 ขอบที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกให้ผู้คัดค้านที่ 1 ส่งเอกสารตัวจริงต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกที่อยู่ในความครอบครองของผู้คัดค้านที่ 1 มาไว้ที่ศาลเพื่อจัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านที่ 1 ส่งเอกสารตัวจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกมาไว้ที่ศาลภายใน 30 วัน ตามคำร้องของผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ 2 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-สังเวียน รัตนมุง-สฤติย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ